

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2743/2533

นายกระแสร่ำ กำเนิดนพลักษณ์

โจทก์

นายกระทุน สังข์ทอง กับพวก

จำเลย

นายกระทุน สังข์ทอง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาส์ วิชัยชุตติเดช ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเกษียร เกษมพันธ์ ที่ 3 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 166)

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 181/2527 ซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 85,120 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2526 (วันทำละเมิด) จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จยกฟ้องคดีหมายเลขดำที่ 181/2527

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 160,159)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยทั้งสามไม่
วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 146,149)

คำสั่ง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยทั้งสามเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้วจำเลยทั้ง
สามไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้
จำเลยทั้งสามทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยทั้งสามเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้วจำเลยทั้ง
สามไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้
จำเลยทั้งสามทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ